ORDINACIÓ D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DE L'IMPORT DE LA CESSIÓ ECONÒMICA

Exposició de motius

L'article 33.6 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, successivament modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol estipula literalment que "prèvia sol·licitud dels particulars afectats, els comuns poden acceptar l'ajornament o el fraccionament de l'import de la cessió econòmica quan aquesta substitueixi la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys destinats a infraestructures, equipaments, serveis col·lectius i habitatges de protecció pública".

Segons estipula aquesta Llei, l'ajornament o el fraccionament indicat pot ser atorgat sempre i quan es compleixin dues condicions mínimes que els comuns tenen la possibilitat de completar mitjançant la promulgació de la corresponent ordinació.

Per la seva banda, el Reglament Urbanístic recentment modificat mitjançant Decret de data 5 d'octubre de 2011, preveu un seguit de drets i deures dels propietaris tant del sòl urbà consolidat, com del sòl urbà no consolidat, que recullen la possibilitat dels comuns d'acceptar o refusar discrecionalment les sol·licituds relatives a "l'ajornarment o fraccionament de l'abonament de l'equivalent econòmic de la cessió obligatòria i gratuïta de sòl", i que, en cas de concessió, estableixen diversos paràmetres d'obligatori compliment per part dels sol·licitants d'aquest "ajornament íntegre o fraccionat".

Així doncs, partint del contingut de la normativa indicada, en exercici de la possibilitat legalment conferida i amb la finalitat de completar els requisits i condicions exigibles en cas de sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament de l'import de la cessió econòmica quan aquesta substitueixi la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys destinats a infraestructures, equipaments, serveis col·lectius i habitatges de protecció pública, el Comú d'Encamp, fent ús de la potestat normativa que li és pròpia i d'acord amb el que estableixen al respecte els articles 79 de la Constitució del Principat d'Andorra i 5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, en la sessió del Consell del Comú celebrada el dia 3 de novembre de 2011, ha acordat procedir a l'aprovació de la següent:

ORDINACIÓ D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DE L'IMPORT DE LA CESSIÓ ECONÒMICA

TÍTOL ÚNIC. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1
Objecte de la regulació.

La present ordinació té per objecte regular les condicions i els requisits necessaris per a l'obtenció de l'ajornament o el fraccionament del pagament de l'import de la cessió econòmica quan aquesta substitueixi la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys destinats a infraestructures, equipaments, serveis col·lectius i habitatges de protecció pública, en seguiment del que disposen a l'efecte, d'una banda, l'article 33.6 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, successivament modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol i, de l'altra, els articles 12 i 13 del Reglament Urbanístic modificat mitjançant Decret de data 5 d'octubre de 2011.

Article 2
Procediment de sol·licitud i resolució.

1. Tot sol·licitant d'una llicència de construcció o d'urbanització interessat en obtenir l'ajornament o el fraccionament del pagament de l'import de la cessió econòmica a la que fa referència l'article precedent, ha de formular la corresponent petició mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud de llicència urbanística.

2. La sol·licitud pot formular-se fins al moment de retirar la corresponent llicència de construcció o d'urbanització i ha de detallar, en cas de petició d'ajornament, el moment de pagament de l'import diferit i, en cas de petició de fraccionament, el nombre de quotes, la seva periodicitat i l'import de cadascun dels pagaments a efectuar.

3. Un cop rebuda la sol·licitud i previ informe de l'Interventor, la Junta de Govern resol la petició efectuada mitjançant el dictat del corresponent decret.

4. En cas de resolució favorable de la sol·licitud efectuada, l'atorgament de la llicència resta condicionada a la formalització davant del Comú, per part del sol·licitant, d'avals bancaris a primer requeriment, de durada indefinida, constituïts per una entitat financera andorrana, sobre la totalitat de l'import de l'equivalent econòmic de la cessió de sòl que és objecte d'ajornament de l'abonament. Els avals bancaris restaran sota la custòdia del Comú.

5. El Comú retornarà l'aval bancari en el mateix moment que el titular de la llicència de construcció o d'urbanització aboni de conformitat l'import de l'equivalent econòmic de la cessió de sòl que és objecte d'ajornament. En el cas que l'abonament de l'equivalent econòmic de la cessió de sòl sigui objecte de fraccionament, simultàniament a l'efectivitat d'un pagament el titular de la llicència pot substituir els avals bancaris dipositats al Comú per altres d'un import corresponent a la part de l'equivalent econòmic de la cessió de sòl que resta per satisfer.

Article 3
Condicions i requisits.

1. Per a l'obtenció de l'ajornament o el fraccionament indicats, és imprescindible el compliment de les condicions fixades a l'article 33.6 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, successivament modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, en mèrits de les quals:

a. La liquidació de l'import no podrà superar el termini d'un any posterior a la data d'acabament de les obres, que figurarà al certificat final de l'obra. S'entén per data d'acabament de les

obres el moment d'obtenció de la llicència de primera ocupació o ús.

b. Se sol·licitarà la formalització d'un aval bancari a primer requeriment o garantia equivalent sobre la totalitat de l'import degut que serà retornat sempre que s'hagi liquidat l'import en el termini i en les condicions previstes.

2. Complementàriament, la resolució favorable de la petició d'ajornament o fraccionament, exigeix el compliment, per part del sol·licitant, dels següents requisits:

a. Domiciliació bancària obligatòria dels pagaments.

b. No tenir cap deute amb el Comú.

Article 4
Pagament d'interessos.

1. La concessió de l'ajornament o el fraccionament sol·licitat comportarà l'aplicació de l'interès legal per cada anualitat a comptar del mateix moment de notificació de la resolució favorable.

2. L'import resultant de l'aplicació d'aquest interès s'afegirà a la quota d'amortització del fraccionament corresponent o, en cas d'ajornament, al pagament final diferit.

Article 5
Caducitat i impagament.

1. En el cas que esdevingui la caducitat de la llicència de construcció o d'urbanització, comptant-hi les pròrrogues que eventualment hagi aprovat el Comú, sense que l'obra hagi estat acabada, la referida data de caducitat comporta l'obligació per part del titular de la llicència d'abonar al Comú l'import econòmic de la cessió obligatòria i gratuïta de sòl pendent de ser satisfet.

2. En aquest supòsit, el Comú requereix al titular de la llicència l'abonament de l'import de l'equivalent econòmic de la cessió de sòl pendent de ser satisfet, tot atorgant-li un termini no inferior a 10 dies per abonar al Comú l'import esmentat. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, el Comú executarà els avals bancaris.

3. En el cas que venci el termini fixat per a l'abonament íntegre de l'import de l'equivalent econòmic de la cessió de sòl, o bé en el cas que venci un termini parcial fixat per a l'abonament fraccionat del referit import, sense que el titular de la llicència de construcció o d'urbanització hagi satisfet al Comú la quantitat corresponent, el Comú requereix al titular de la llicència l'abonament de l'import de l'equivalent econòmic de la cessió de sòl pendent de ser satisfet, tot atorgant-li un termini no inferior a 10 dies per abonar al Comú l'import esmentat. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, el Comú executarà els avals bancaris.

Article 6
Còmput de la prescripció.

Als efectes del còmput de la prescripció, s'entén que l'obligació de pagament del titular de la llicència neix, en cas de caducitat de la llicència de construcció o d'urbanització, en el mateix moment de producció d'aquesta caducitat; i, en cas d'impagament, en el moment de venciment o bé del termini fixat per a l'abonament íntegre de l'import de l'equivalent econòmic de la cessió de sòl, o bé d'un termini parcial fixat per a l'abonament fraccionat del referit import.

Disposició final.

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 7 de novembre de 2011

Miquel Alís Font
Cònsol major

Edicte

El Comú d'Encamp, per acord del Consell de Comú de data 3 de novembre de 2011, fa pública l'*adjudicació* complementària dels treballs d'execució de les obres de "Semipeatonalització del carrer Major del Pas de la Casa - Projecte núm. 385".

- Òrgan contractant: Consell del Comú
- Data d'adjudicació definitiva: 03/11/11
- Identitat de l'adjudicatari: Construccions BAIXENCH SA
- Denominació dels treballs: "Semipeatonalització del carrer Major del Pas de la Casa - Projecte núm. 385"
- Preu cert del contracte: 587.514,18 €
- Modalitat de contractació: Urgent
- Forma d'adjudicació: Directa
- Partida pressupostària: 4000/511001/6075040

Cosa que es fa pública per coneixement general.

Encamp, 8 de novembre de 2011

Miquel Alís Font
Cònsol Major

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS COMUNS

Exposició de motius

Els Comuns tenen un paper institucional rellevant a l'ordenament jurídic andorrà. El Títol VI de la Constitució els defineix com a corporacions públiques amb personalitat jurídica i potestat normativa local, sotmesa a la llei, en forma d'ordinacions, reglaments i decrets. Dins l'àmbit de les seves competències, exercides d'acord amb la Constitució, les lleis i la tradició, funcionen sota el principi d'autogovern.

El Reglament de funcionament dels Comuns, del desembre del 1995, ha vingut regulant la seva organització i el funcionament d'ençà el nou marc constitucional. Tanmateix, esdevé necessari modernitzar l'organització comunal tot i assentant uns principis generals de reconeixement del paper de control que correspon a les minories representades al Consell de Comú.

La present ordinació, adoptada per tots els Comuns del Principat d'Andorra, si bé deixa un ampli camp de desenvolupament de funcionament intern de cada Comú, té per objectiu instaurar canvis rellevants respecte a la normativa anterior: en primer lloc, es defineix i, alhora, es reforça el paper executiu del cònsol major i, per delegació, del cònsol menor i es concreta la funció de la Junta de Govern; en segon lloc, s'introdueixen possibilitats de participació democràtica directa dels ciutadans, en tercer lloc, es